



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 385 - Resolución TDC - Notifica - Artículo 9° de la Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-117496049- -APN-DR#CNDC, caratulado: “BML Inversora S.A.U. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10° DE LA LEY 27.442 (OPI 385).”

La presentación de fecha 22 de octubre de 2025 mediante la cual BML INVERSORA S.A.U. solicitó una opinión consultiva respecto de la adquisición del 99,5% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY GENERATING S.A. y del 10% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS S.A., por parte de BML INVERSORA S.A.U. y ENERGRAIN S.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido el 22 de diciembre de 2025.

Las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas, aprobadas por Resolución (ex) SCT 26/2006.

Lo dispuesto en los artículos 7°, 9°, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

La parte consultante solicita opinión sobre la adquisición del 99,5% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY GENERATING S.A. ("OEGSA") y del 10% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS S.A. ("OECC"), por parte de BML INVERSORA S.A.U. ("BML") y ENERGRAIN S.A. (conjuntamente, el "Comprador").

La operación fue instrumentada mediante contratos de compraventa de acciones celebrados con ACONCAGUA ENERGÍA GENERACIÓN S.A. el 8 de octubre de 2025, habiéndose adquirido el control conjunto sobre OEGSA y OECC el 15 de octubre de 2025.

BML es una sociedad constituida el 15 de septiembre de 2025, dedicada a actividades de inversión. ENERGRAIN S.A. es

una sociedad extranjera cuyo objeto es participar en otras sociedades comerciales. OEGSA es una sociedad argentina dedicada a actividades de inversión, mientras que OECC tiene como actividad principal la generación de energía hidráulica, siendo el actual operador técnico del Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados.

La operación se concretó en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional para la venta del 100% de las acciones de sociedades concesionarias de centrales hidroeléctricas, autorizado por la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía. La parte consultante sostiene que, de resultar adjudicataria en dicho Concurso, restituiría la participación accionaria adquirida en OEGSA, pero conservaría el negocio hidroeléctrico de OECC.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación consultada, evaluando si la toma de control reviste carácter permanente o transitorio a los efectos de determinar su sujeción a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación se encuentra sujeta a la obligación de notificación, por cuanto no es posible determinar que no implica una modificación permanente o prolongada sobre la estructura de control de las empresas participantes.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que la duración del cambio de control es indeterminada, dependiendo del resultado del Concurso cuya prolongación en el tiempo no es posible precisar. Asimismo, destaca que aun si el Comprador resultase adjudicatario, este no se compromete a restituir la totalidad de los activos adquiridos, pudiendo conservar el negocio hidroeléctrico que posee OECC.

III. Análisis del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 22 de diciembre de 2025.

Tanto la doctrina como los precedentes de la autoridad de aplicación local coinciden en que, para que se configure una concentración económica, el cambio de control debe proyectarse como duradero. La permanencia o estabilidad del control está vinculada a la existencia de un período lo bastante extenso para que se produzca una modificación en la estructura competitiva de las empresas afectadas.

En los precedentes donde la autoridad de aplicación concluyó que una operación no estaba sujeta a notificación por tratarse de un cambio de control transitorio, el adquirente asumía el control con la intención deliberada de transferirlo en un plazo determinado, actuando como mero vehículo o intermediario.

En el presente caso, la situación es inversa: el Comprador adquiere el control con vocación de retenerlo. La operación no está diseñada para transferir los activos a un tercero sino para incorporarlos a su grupo económico. La eventual restitución de OEGSA no constituye el propósito de la operación sino una consecuencia contingente de un escenario específico y, aun en ese supuesto, el Comprador conservaría el control sobre OECC.

Adicionalmente, la manifestación de la parte consultante en el sentido de que, de no resultar adjudicataria, evaluará la viabilidad de seguir adelante con la transacción, no configura un compromiso de restitución ni un mecanismo de reversión del cambio de control. Se trata de una mera declaración de intenciones, sujeta a una evaluación futura y discrecional, que no permite calificar a la operación como transitoria.

IV. Conclusión

La adquisición del 99,5% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY GENERATING S.A. y del 10% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS S.A., por parte de BML INVERSORA S.A.U. y ENERGRAIN S.A., se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, por cuanto no es posible concluir que no implica una modificación permanente o prolongada sobre la estructura de control de las empresas participantes en la operación.

En consecuencia, resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución (ex) SCT 26/2006.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Disponer que la adquisición del 99,5% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY GENERATING S.A. y del 10% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS S.A., por parte de BML INVERSORA S.A.U. y ENERGRAIN S.A., se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a BML INVERSORA S.A.U. que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución (ex) SCT 26/2006.

Artículo 3°.- Hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 4°.- Notifíquese a BML INVERSORA S.A.U. y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2025-117496049- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*BML Inversora S.A.U. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442*” (OPI 385)” iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 por parte de BML INVERSORA S.A.U. (“BML”).

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta el 22 de octubre de 2025 consiste en la adquisición del: (i) 99,5% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY GENERATING S.A. (“OEGSA”) y (ii) 10% del capital social y votos de ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS S.A. (“OECC”), por parte de BML y ENERGRAIN S.A. (el “Comprador”).
2. Conforme lo manifestado por la parte consultante, adquirió el control conjunto sobre OEGSA y OECC el 15 de octubre de 2025, y la operación fue instrumentada mediante contratos de compraventa de acciones celebrados con ACONCAGUA ENERGÍA GENERACIÓN S.A. (“AEGSA” o el “Vendedor”), en fecha 8 de octubre de 2025.
3. La operación se concretó en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional para la venta del 100% de las acciones de las sociedades concesionarias ALICURÁ HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A., CHOCÓN HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A., CERROS COLORADOS HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A. y PIEDRA DEL ÁGUILA HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A., autorizado por la Resolución 1200/2025 (RESOL-2025-1200-APN-MEC) del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 20 de agosto de 2025 (el “Concurso”), donde el Comprador se presentó como oferente.
4. La parte consultante informa que pactó con el Vendedor que si el Comprador resulta adjudicatario en el Concurso, entonces éste: (i) le restituiría al Vendedor la totalidad de la participación accionaria adquirida en OEGSA, y (ii) podría conservar el negocio hidroeléctrico que actualmente posee OECC. Ello así, con el objeto de que el Comprador incorpore la tecnología y conocimiento técnico de operación de centrales hidroeléctricas que posee OECC, a fin de cumplir los requisitos de aptitud técnica para licitar en el Concurso.

5. BML fue constituida el 15 de septiembre de 2025, y se dedica a realizar actividades de inversión.¹
6. ENERGRAIN S.A. es una sociedad extranjera cuyo objeto es participar en otras sociedades comerciales en Uruguay o en el extranjero (anteriormente denominada Agrouy S.A.).²
7. OEGSA es una sociedad argentina dedicada a las actividades de inversión.
8. OECC es una sociedad argentina que tiene como actividad principal la generación de energía hidráulica y, conforme lo manifestado por la parte consultante, es el actual operador técnico del *Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados*, donde se encuentra emplazada la Central Hidroeléctrica *Planicie Banderita*.

II EL PROCEDIMIENTO

9. El 22 de octubre de 2025, la parte consultante se presentó ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) respecto a la obligación de notificar la operación que detalla en su presentación.
10. El 4 de noviembre de 2025, mediante providencia PV-2025-122716477-APN-DNCE#CNDC se efectuó un requerimiento a la parte consultante.
11. El 12 de diciembre de 2025, la parte consultante efectuó una presentación dando cumplimiento formal a todo lo requerido, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho.
12. El dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE *"[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas..."*.

III LA CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. El planteo de la parte consultante

13. El parte consultante entiende que la operación bajo análisis no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC, toda vez que considera que la toma de control no tiene carácter de permanente.

¹ Conforme surge de la información disponible sobre los sujetos Inscriptos en el Módulo Privatizaciones Leyes 27.742 y 23.696 (<https://www.argentina.gob.ar/oficina-nacional-de-contrataciones/inscriptos-en-el-modulo-privatizaciones-leyes-nros-27742-y-23696>) y en el Boletín Oficial <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/segunda/A1430023/20250917?busqueda=1>

² Conforme surge de la información disponible sobre los sujetos Inscriptos en el Módulo Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696 (<https://www.argentina.gob.ar/oficina-nacional-de-contrataciones/inscriptos-en-el-modulo-privatizaciones-leyes-nros-27742-y-23696>), en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) (<https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do>) y en el Diario Oficial N°31.190 (06/06/2023) de Uruguay (<https://www.imo.com.uy/diariooficial/2023/06/06/avisos.pdf> - En la página de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero mantiene la denominación original con CDI 30-71224730-0).

14. Expresamente, en su primera presentación, la parte consultante manifestó que: *"...si el Participante resultara adjudicatario en el Concurso en sus términos vigentes, las partes acordaron (i) la restitución por parte del Comprador de la totalidad de la participación accionaria adquirida en OEGSA, y (ii) que el Negocio Hidroeléctrico podrá permanecer dentro del grupo económico del Comprador"*.
15. Asimismo, afirma que *"[h]asta tanto no se conozca el resultado final de la adjudicación del Concurso, no se sabrá si la actual adquisición tendrá un efecto duradero o no en el mercado relevante, ya que sólo en el hipotético caso de resultar adjudicatarios es que los activos del Negocio Hidroeléctrico quedarán definitivamente bajo el control del grupo económico del Comprador. De lo expuesto, se desprende que actualmente no resulta posible determinar si la presente adquisición implicará o no un cambio de control permanente en el mercado relevante en virtud de la estructura expuesta."*
16. A su turno, en su segunda presentación, la parte consultante manifiesta que: *"BML adquirió el control conjunto sobre el Negocio Hidroeléctrico en cabeza de OECC. Sin embargo, si como resultado del concurso público el Participante...no resulta preadjudicatario o adjudicatario, BML y OEGSA evaluarán la viabilidad o no de seguir adelante con la transacción descrita. Por ello, es que esta Transacción tal vez implique un cambio de control temporario sin efectos en el mercado relevante"*.
17. Y respecto de los plazos del Concurso, la parte consultante informó que *"A la fecha de la presente, el Participante no es preadjudicatario, y no se cuenta con previsibilidad respecto de cuándo se conocerá el resultado del Concurso Público..."*.

III.2. El análisis de la cuestión planteada

18. Preliminarmente, vale aclarar que la opinión de esta SCE reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. Cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación, y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
19. La parte consultante no hizo referencia a ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 11 de la LDC, que establece las operaciones que se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9 de la LDC; entonces, esta SCE asume que tales supuestos no resultan aplicables a la operación bajo análisis.
20. La LDC asimila el término "concentración económica" al de "toma de control". En la operación bajo análisis, el Comprador adquirió el control conjunto de OEGSA y OECC en fecha 15 de octubre de 2025, como consecuencia y conforme acredita con los contratos de compraventa de acciones celebrados con la Vendedora. En este sentido esta SCE advierte que la toma de control por parte del Comprador sobre OEGSA y OECC fue reconocida expresamente por la parte consultante y se mantiene a la fecha de este dictamen.
21. La parte consultante argumenta que la falta de permanencia en el tiempo de esa toma de control estaría dada por el hecho de que el objeto de la operación consultada que quede definitivamente bajo el control del Comprador, estará determinado por el resultado del Concurso.
22. De este modo, se evidencia que el Comprador ya tomó el control del objeto de la operación consultada y lo conservará por tiempo indeterminado, atento a que no puede precisar cuándo se conocerá el resultado del Concurso Público.
23. Asimismo, aun en el caso de que el Comprador resultase adjudicatario en el Concurso, solo se comprometió a restituir a la Vendedora la participación

accionaria adquirida en OEGSA, de manera que conservará el negocio hidroeléctrico que posee OECC.

24. En síntesis, la duración de la toma de control es el elemento clave que fundamenta la consulta bajo análisis ya que, si no implica una modificación permanente o prolongada sobre la estructura de control de alguna de las empresas participantes en la operación, entonces no estaría sujeta a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la LDC.
25. De modo que, la cuestión traída bajo análisis consiste en determinar si la toma de control sobre OEGSA y OECC por parte del Comprador, se considera permanente, prolongada o duradera, o no.
26. En el documento de trabajo confeccionado y publicado por la ex CNDC sobre “Control: Concepto y aplicación en defensa de la competencia” (diciembre 2023), surge que “[l]a LDC dispone que una concentración económica incluye todas aquellas operaciones que impliquen una modificación permanente o prolongada sobre la estructura de control de alguna de las empresas participantes en la operación —de modo tal que a partir de la operación ambas dejen de funcionar de manera independiente.”³
27. En este sentido, la ex CNDC señala que “[l]o esencial entonces no es la ingeniería jurídica utilizada (fusión, compra de un paquete accionario de control, etc.), sino que la operación produzca la adquisición de una influencia permanente o prolongada en la adopción de las decisiones competitivamente relevantes de la otra empresa.”
28. En el derecho comparado existe consenso acerca de que debe entenderse por concentración económica a toda operación que implique un cambio duradero en el control de dos o más empresas previamente independientes. La permanencia se encuentra vinculada a la existencia de un período lo bastante extenso como para que se produzca un cambio duradero en la estructura de los mercados.⁴
29. La ex CNDC ha analizado distintos plazos de duración de cambios de control a los efectos de determinar si, como consecuencia de las operaciones bajo análisis, se producía un cambio duradero en la estructura de los mercados.
30. En la Opinión Consultiva 138,⁵ la ex CNDC analizó la transferencia del paquete accionario de control de una empresa a un fideicomiso, lo cual tenía como finalidad el cumplimiento de un mandato de venta explícito en cabeza del fiduciario de hallar, en un término máximo de tres (3) años, un interesado en adquirir la empresa. En ese contexto, la ex CNDC concluyó que la operación no estaba sujeta a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9 de la LDC por no tratarse de un cambio duradero del control.
31. En la CONC 1543,⁶ la ex CNDC entendió que el cambio de control en la empresa objeto por un plazo efectivo de cinco (5) meses y dieciocho (18) días, no constituyó

³ https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/control_en_defensa_de_la_competencia_f.pdf

⁴ Cf. Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, sobre el control de las concentraciones entre empresas. (2008/C 95/01). Artículo 3(1) y párrafo 20 el preámbulo del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, sobre concentraciones.

⁵ Confidencial

⁶ EX-2017-27178347—APN-DDYME#MP y su acumulada EX-2017- 29133784-APN-DDYME#MP (CONC. 1552) del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CONC. 1543 - SANTIAGO ENRIQUE DELLATORE BALESTRA, DAMIÁN BURGIO, CARLOS FABIÁN DE SOUSA, NITZON HOLDINGS INC, CRISTÓBAL MANUEL LÓPEZ, CRISTÓBAL NAZARENO

un período lo bastante extenso como para constituir una concentración económica por no implicar un cambio permanente en la estructura de los mercados.

32. En la Opinión Consultiva 301,⁷ la ex CNDC analizó una operación instrumentada mediante un contrato de compraventa de acciones, a través del cual el vendedor se reservó la opción de recompra de los activos transferidos por un plazo de seis (6) meses. El vendedor también se reservó el derecho a determinar libremente el precio de recompra y, en caso de ejercer la opción, este recuperaría el control exclusivo de los activos. En este marco, la ex CNDC entendió que el control asumido por la compradora podía devenir en transitorio, sin efecto alguno en el mercado, por lo que concluyó que la operación traída en consulta no estaba sujeta a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9 de la LDC.
33. En las Opiniones Consultivas 362⁸, 363⁹ y 369¹⁰, la ex CNDC analizó tres (3) contratos a fason mediante los cuales un “fasonista” se comprometió a prestar servicios a distintas empresas por el plazo de seis (6) meses, renovable por otros seis (6) meses, once (11) meses, renovable por dos (2) meses, y dieciocho (18) meses, renovable por tres (3) meses, respectivamente, siempre a opción de las empresas que contrataron los servicios del fasonista. En todos los casos, la ex CNDC entendió que la operación traída a consulta no se encontraba alcanzada por la obligación de notificación prevista en el artículo 9 de la LDC, por no generar un cambio duradero del control sobre empresa alguna.
34. En la CONC. 847,¹¹ la ex CNDC analizó un contrato de arrendamiento por el plazo de un (1) año, celebrado en el marco de un proceso judicial de quiebra. En los hechos, la transferencia de los activos involucrados se extendió por un plazo de diez (10) meses, dado que el juzgado interviniente ordenó el cese del contrato y la restitución de los activos. En este marco, la ex CNDC consideró que la operación notificada no produjo un cambio en la estructura de las empresas afectadas, por lo que cualquier análisis económico devenía en abstracto.
35. En la Opinión Consultiva 317,¹² la ex CNDC analizó una operación que se originó en dos (2) cambios de control sucesivos ocurridos en el mismo día y a los catorce

LÓPEZ, EMILIANO LÓPEZ Y FIDEICOMISO CML II S/NOTIF. ART. 8 LEY 25.156”
<https://cndc.produccion.gob.ar/node/3725>

⁷ EX-2017-29133916- -APN-DDYME#MP, caratulado: “APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L.U. y MACOVIT SOCIEDAD DE INVERSIONES S.L. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 301)” Dictamen CNDC de fecha 31/07/2019 IF-2019-68864417-APN-CNDC#MPYT (RESOL-2019-626-APN-SCI#MPYT de fecha 27/09/2019) <https://cndc.produccion.gob.ar/node/2693>

⁸ EX-2024-12165884- -APN-DR#CNDC, caratulado: “BUNGE ARGENTINA S.A Y OTROS S/SOLICITUD DE OPINION CONSULTIVA ART.10 DE LA LEY 27.442 (OPI 362)” Dictamen CNDC de fecha 03/10/2024 IF-2024-107925240-APN-CNDC#MEC <https://cndc.produccion.gob.ar/node/4231>

⁹ EX-2024-30401799- -APN-DR#CNDC, caratulado: “BUNGE ARGENTINA S.A., ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. Y VITERRA ARGENTINA S.A. S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 363)” Dictamen CNDC de fecha 03/10/2024 IF-2024-108333181-APN-CNDC#MEC <https://cndc.produccion.gob.ar/node/4208>

¹⁰ EX-2024-112621830- -APN-DR#CNDC Dictamen de fecha 2/12/2024 IF-2024 -132075946-APN-CNDC#MEC (RESOL-2024-480-APN-SIYC#MEC de fecha 20/12/2024) <https://cndc.produccion.gob.ar/node/4219>

¹¹ EXP-S01:0319607/2010 - ARCHIVO (CONC. 847) (RESOL-2019-599-APN-SCI#MPYT de fecha 19/09/2019)

¹² EX-2018-33105748-APN-DGD#MP caratulado “OPI 317 - DANIEL EDUARDO VILA Y JOSÉ LUIS MANZANO S/OPINIÓN CONSULTIVA” Dictamen CNDC de fecha 05/09/2018 mediante IF-2018-

(14) días corridos se produjo la venta de acciones que sí fue notificada. Según lo entendió la ex CNDC, esos catorce (14) días transcurridos entre ambas operaciones no implicaron un cambio duradero de control, por lo que concluyó que la operación traída en consulta no estaba sujeta a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9 de la LDC.

36. En lo que aquí interesa, en los antecedentes citados, el plazo de duración de los cambios de control era determinado, lo que permitió evaluar en cada caso concreto, si esas operaciones producían una modificación permanente o prolongada sobre la estructura de control de alguna de las empresas.
37. En cambio, de lo manifestado por la parte consultante surge que la operación bajo análisis implica la modificación por tiempo indeterminado de la estructura de control de OEGSA y OECC, porque esta depende del resultado del Concurso, cuya prolongación en el tiempo no es posible determinar en este momento.
38. Aun si se pudiera determinar el plazo del Concurso y si el Comprador resultase adjudicatario, este no se compromete a restituir a la vendedora la totalidad de los activos adquiridos, pudiendo conservar el negocio hidroeléctrico que posee OECC. De este modo, ante cualquier escenario futuro, el cambio de control producido por la operación bajo análisis se prolongará por tiempo indeterminado.
39. A ello se agrega una distinción cualitativa respecto de los precedentes la ex CNDC.
40. En aquellos casos, el adquirente asumía el control con la intención deliberada de transferirlo: el diseño mismo de la operación contemplaba la transferencia de los activos en un plazo determinado, actuando el adquirente como mero vehículo o intermediario.
41. Así ocurrió, por ejemplo, en la OPI 381 (YPF/FOMICRUZ), donde una cesión fue concebida *desde su origen* como transitoria, con destino a ser ulteriormente cedida a las empresas que resultaran adjudicatarias del proceso licitatorio.¹³
42. En el presente caso, la situación es inversa: el Comprador adquiere el control con vocación de retenerlo. La operación no está diseñada para transferir los activos a un tercero sino para incorporarlos a su grupo económico.
43. La eventual restitución de OEGSA no constituye el propósito de la operación sino una consecuencia contingente de un escenario específico y, aun en ese supuesto, el Comprador conservaría el control sobre OECC.
44. Por lo demás, la manifestación de la parte consultante en el sentido de que, de no resultar adjudicataria, “... evaluará la viabilidad o no de seguir adelante con la transacción...”, no configura un compromiso de restitución ni un mecanismo de reversión del cambio de control. Se trata de una mera declaración de intenciones, sujeta a una evaluación futura y discrecional, que no permite calificar a la operación como transitoria.
45. Finalmente, cabe destacar que la interpretación de las excepciones a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la LDC es de carácter restrictiva.

43523564-APN-CNDC#MP (RESOL-2019-593-APN-SCI#MPYT de fecha 19/09/2019)
<https://cndc.produccion.gob.ar/node/2623>

¹³ EX-2025-63923480- -APN-DR#CNDC, caratulado: “Y.P.F. S.A. y Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10° DE LA LEY 27.442 (OPI 381)”. Dictamen SCE RE-2025-139751933-APN-SCE#ANC, de fecha 17 de diciembre de 2025. Resolución TDC RESFC-2025-4-APN-TDC#ANC de la misma fecha.

46. Por consiguiente, y considerando que de las presentes actuaciones no surge elemento alguno que permita determinar cuánto durará el cambio de control producido por la operación traída a consulta, esta SCE entiende que no es posible concluir que esta operación no implica una modificación permanente o prolongada sobre la estructura de control de alguna de las empresas participantes en la operación.

IV CONCLUSIONES

47. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.
48. Asimismo, se recomienda comunicar a BML INVERSORA S.A.U que: (i) resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución (ex) SCT 26/2006, y (ii) la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
49. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: OPI 385 - Dictamen SCE - Sujeta a notificación (Art. 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.